



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

29 במאי 2023

959

ט' בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50) (הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל
ובשירות בתי הסוהר), התשפ"ג-2023 82

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת:

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50) (הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 445 בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 445 –
 - (1) ברישה, במקום "8)38" יבוא "38)7 ר-8";
 - (2) בכל מקום, במקום "שוטר, סוהר וחייל" יבוא "חייל";
 - (3) בפסקה (1), במקום "שבו הוא עובד" יבוא "שבו הוא מועסק".
2. תיקון סעיף 445 בסעיף 445 לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיף קטן (א), במקום "שבו הוא עובד" יבוא "שבו הוא מועסק";
 - (2) בסעיף קטן (ג), במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו".
3. תיקון סעיף 145 בסעיף 145 לחוק העיקרי, במקום "משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וצבא ההגנה לישראל" יבוא "צבא הגנה לישראל".
4. תיקון חוק המשטרה, התשס"ו-2006², בסעיף 90, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) קבילה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי סעיף 445 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]."
5. תיקון פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971³, בסעיף 117, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) קבילה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי סעיף 445 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]."

ד ב ר י ה ס ב ר

החוק, המאפשרות הגנה מיטבית על חושפי שחיתויות. כדי לחזק את ההגנה על שוטרים וסוהרים חושפי שחיתויות בגופים שבהם הם משתתפים, שהם גופי אכיפת החוק העיקריים, הבאים במגע ישיר ורב השפעה עם אזרחים, בלא חשש מהתנכלות או מפיטורין, מוצע להרחיב את סמכותו של הנציב ולהחילה על ביורר תלונות של שוטרים וסוהרים.

יצוין כי בשל אופיים הייחודי והשונה של צבא הגנה לישראל ושל השירות בו לא מוצע להרחיב את סמכות הנציב גם לגבי תלונות של חיילים.

בעקבות הרחבת סמכויות הנציב כאמור מוצע לקבוע כי אם שוטר או סוהר הגיש תלונה לנציב וביקש צו הגנה, התלונה לא תידון במקביל על ידי נציב קבילות השוטרים או נציב קבילות הסוהרים, לפי העניין.

חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן – החוק), מסמין את מבקר המדינה, בתפקידו כנציב תלונות הציבור (להלן – הנציב), לברר תלונה של עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף מבקר שעניינה התנכלות משום שהודיע על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו בגוף שבו הוא עובד או משום שסייע לאחר להודיע כאמור. הנציב מוסמך לתת צו כדי להגן על זכויות המתלונן, ובכלל זה צו לביטול פיטורין, צו להעברתו למשרה אחרת בשירות מעסיקו או צו לפיצוין, והכול בשים לב לתפקודו של הגוף שבו מועסק המתלונן. החוק מחייב מסמכות הנציב לעניין זה את המשטרה, את שירות בתי הסוהר ואת צבא הגנה לישראל, והנציב אינו רשאי לברר תלונות של שוטרים, סוהרים או חיילים. נראה כי ההצדקה להחרגה זו הייתה קיומם של נציבי קבילות ייעודיים בגופים אלה, אשר אמורים היו לטפל בתלונות האמורות. עם זאת, לגופים אלה חסרות הסמכויות הניתנות לנציב במסגרת

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

¹ הצעת חוק מס' 353/25/פ (מספר פנימי: 21696934); הועברה לוועדה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

² ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ז, עמ' 598.

³ ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשפ"ג, עמ' 24.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ג, עמ' 28.